



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ORDEN MAE/889/2026, de 9 de septiembre, por la que se declaran de utilidad pública y se incluyen en el monte «Matorro y Vargas» n.º 272 del catálogo de montes de la provincia de Palencia terrenos propiedad de la Junta Vecinal de Villalafuente, situados en su término municipal.

Examinado el expediente PA-AG-0087/26 (PA-UP-IC-01/26), incoado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia a petición de la Junta Vecinal de Villalafuente, del cual son los siguientes sus,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El actual monte «Matorro y Vargas» n.º 272 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Palencia fue incorporado al Catálogo el 22 de enero de 1862 y actualmente no se encuentra deslindado ni amojonado.

Segundo. Con fecha 6 de marzo de 2026, la Junta Vecinal de Villalafuente, en sesión plenaria celebrada, adopta el acuerdo de solicitar la inclusión de la parcela 20001 del polígono 302 del término municipal de Saldaña, de la que es titular patrimonial, en el monte catalogado de utilidad pública n.º 272 «Matorro y Vargas», alegando su vocación forestal, funciones de protección de suelos y prevención de incendios. Dicha solicitud fue remitida al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia el 17 de marzo de 2026.

Tercero. Con fecha 31 de marzo de 2026, la Sección Territorial I de Gestión Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia emite el Informe favorable para la catalogación de la parcela precitada. Dicho informe concluye que los terrenos cumplen con lo establecido en la Ley 43/2003 de Montes, al ser considerados esenciales para la protección del suelo frente a la erosión y contribuir a la conservación de la diversidad biológica. El informe técnico establece la superficie a incluir en 2,87 ha.

Cuarto. Con fecha 31 de marzo de 2026 se notifica el trámite de audiencia a la Junta Vecinal de Villalafuente por un plazo de 10 días, no habiéndose recibido alegaciones transcurrido dicho plazo.

Quinto. Con fecha 4 de mayo de 2026 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.) n.º 82 el Anuncio de Información Pública del expediente durante un plazo de 1 mes a contar desde su publicación, a fin de que los interesados pudieran presentar las alegaciones, sugerencias o documentos que estimaran pertinentes, no habiéndose recibido alegación alguna.

Sexto. Con fecha 11 de junio de 2026, a la vista de la tramitación y de la conformidad técnica, el Jefe de la Sección Territorial I de Gestión Forestal y el Jefe del Área de Prevención y Extinción de Incendios y Gestión Forestal suscriben el Informe-Propuesta, proponiendo formalmente la inclusión de la referida parcela en el monte «Matorro y Vargas» n.º 272. Dicha propuesta y el expediente íntegro son remitidos mediante oficio de esa misma fecha por la Jefatura del Servicio Territorial de Medio Ambiente a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Séptimo. El 28 de agosto de 2026 la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, de conformidad con el Servicio de Gestión Forestal, formula la correspondiente propuesta de Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución de este procedimiento es competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como en el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, por el que se crea la Consejería de Medio Ambiente y Energía, y en el Decreto 14/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Segundo. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes enuncia, en su artículo 13, los casos en los que deberá proponerse la declaración de utilidad pública de un determinado monte o terreno forestal. Según consta en el informe de la Sección Territorial I de Gestión Forestal, el monte cumple con lo preceptuado en los apartados a) y d) de dicho artículo: «a) Montes que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión. d) Montes que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de flora y fauna o la preservación de la diversidad genética [...]».

Vistos la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones vigentes de general aplicación, esta Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con la propuesta de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

RESUELVE

1) Declarar de Utilidad Pública los terrenos correspondientes a la parcela 20001 del polígono 302, propiedad de la Junta Vecinal de Villalafuente, para su agregación al Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Palencia.

2) Agregar estos terrenos al monte «Matorro y Vargas» n.º 272 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Palencia.

3) Modificar los datos del monte «Matorro y Vargas» n.º 272 en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Palencia, en base al presente expediente y a una cartografía actualizada del monte de precisión submétrica, de la siguiente manera:

- Superficie Total y Pública: 235,8813 ha (233,0148 ha + 2,8665 ha) según la cartografía digital actualizada.
- Límites: No varían.

Contra la Orden presente, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa o, en su caso, potestativamente y de acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 123, 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados. Transcurrido dicho plazo, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

Valladolid, 9 de septiembre de 2026.

*La Consejera de Medio Ambiente
y Energía,*

Fdo.: MARÍA GONZÁLEZ CORRAL